http://dx.doi.org/10.32632/ELJ.2019.23.4.151

드워킨의 운평등주의에 대한 비판적 고찰

김 주 현* · 김 현 철**

〈요 약〉

운평등주의(luck egalitarianism)는 롤스 정의론의 아이디어를 기반으로 한 평등주의 이론이다. 법철학자 로널드 드워킨(Ronald Dworkin)이 대표적인 운평등주의 사상가로 알려져 있다. 드워킨은 자원평등론에서 각각의 사람들이 삶에서 이용할 수 있는 자원의 분배적 평등을 실현하기 위해 선택과 운을 구별한다. 그는 정치공동체의 구성원의 인성(personality)이 반영된 선택운(option luck)의 결과는 개인이 책임져야 하지만, 여건(circumstances)으로 인한 비선택운(brute luck)의 불평등은 부당하며 보상을 요구할 수 있다고 주장한다. 이러한 드워킨의 구별은 선택 책임과 불운 보상을 핵심으로 하는 운평등주의 이론의 핵심 주장으로 인용되고 있다.

그러나 드워킨의 선택운과 비선택운 구별은 한계를 가지고 있다. 먼저 선택운과 관련하여 드워킨은 개인의 소망, 취향과 같은 인성이 반영된 선택은 개인이 전적으로 책임을 져야 한다고 주장한다. 하지만 모든 선택운을 개인의 책임으로 돌릴 수 없으며, 인성이 형성되는 과정이나 선택 결과에 개인이 통제할 수 없는 행운이나 불운이 개입되는 경우를 고려할 필요가 있다. 또한 비선택적 불운에 대한 금전적 보상은 시혜적 보상과 낙인찍기의 문제와 같은 자본주의 복지국가의 한계와 관료주의의 폐해를 발생시킨다.

결론적으로 드워킨의 운평등주의 이론은 선택 책임이라는 자유주의적 가치와 불운 보상이라는 평등주의적 가치를 통합하는 이론적 의의가 있지만, 현실의 평등 요구에 적절히 부응하지 못한다는 한계를 가지고 있다.

[검색어] 드워킨, 운평등주의, 자원 평등, 선택운, 비선택운

---

* 이화여자대학교 일반대학원 법학과 박사과정 수료(제1저자)
** 이화여자대학교 법학전문대학원 교수(교신저자)

이화여자대학교 법학논집 제23권 제4호 통권 66호 (2019. 6)
Ewha Law Journal, vol. 23, no. 4 (2019. 6)

www.kci.go.kr

Ⅰ. 들어가며

정의는 비례적 평등이거나 산술적 평등이라는 아리스토텔레스의 오래된 주장에서 알 수 있듯이, 정의의 이론을 구성하는데 평등은 매우 중요한 역할을 한다. 존 롤스(John Rawls)도 원초적 상태에 있는 당사자의 평등이라는 가상의 전제에서 시작하여 모두가 동의하는 정의의 원리를 도출하는 정의의 이론을 제시하였다. 롤스의 『정의론』(A Theory of Justice)에서 원초적 상태에 있는 당사자는 무지의 베일을 쓰고 있어 타고난 행운이나 사회적 여건이라는 우연적인 상황으로부터 자유로운 상태에 있다는 점에서 평등하다고 간주된다. 그리고 이를 통해 얻어진 정의의 원리는 평등 원리, 즉 평등한 자유(equal liberty)의 원리와 불평등을 시정하는 원리, 즉 차등(difference)의 원리로 구성된다.

이런 롤스의 정의론은 현실의 불평등을 무지의 베일로 감춰 놓는다면 누구나 동의할 수 있는 평등에 관한 정의 원리를 도출할 수 있을 것이라는 아이디어에 기초한다. 이런 아이디어를 반대로 해석하면 현실의 불평등이 정의의 원리를 합의하는데 결정적인 걸림돌이 된다는 것을 의미하기도 한다. 그러나 현실의 불평등은 우리에게 주어진 사실이다. 그렇다면 현실적인 문제는 이 불평등을 어떻게 평가할 것인가, 즉 어떤 불평등은 받아들일 수 있고 어떤 불평등은 받아들일 수 없는가라는 지점에 있다. 롤스는 이에 대해 우연히 타고난 결과나 사회적 여건의 우연성이 작용하여 발생한 불평등은 정당화될 수 없다고 주장한다. 그러나 롤스는 이런 기본적인 입장을 제시할 뿐, 자연적, 사회적 우연성과 불평등의 정당화 문제에 대한 더 심화된 논의를 개진하지 못하였다.

롤스의 정의론에서 출발한 평등에 대한 논의는 평등주의(egalitarianism)의 새로운 지평을 열어 주었다. 이런 평등주의 사상은 모든 사람이 동등한 기본적 가치를 가진다는 전제에서 출발하며, 모든 사람을 동등하게 대우하는 것을 목표로 한다. 이 목표를 실현하기 위해 평등주의자들은 먼저 현존하는 불평등의 정당성을 평가할 수 있는 방안을 모색해 왔다. 이 중에서 특히 롤스가 주장한 자연적, 사회적 우연성에 의존한 불평등 문제는 중요한 평등주의의 논제가 되었는데, 이를 흔히 운평등주의(luck egalitarianism)[1]라고 부른다.

---

1) 엘리자베스 앤더슨(Elizabeth Anderson)이 “What is the Point of Equality?"라는 논문에서 처음으로 운평등주의(luck egalitarianism)이라는 이름을 붙였다. Anderson, E. S. (1999). What is the point of equality?. *Ethics*. 109(2). 289.

www.kci.go.kr

이 운평등주의 이론을 대표하는 학자 중의 하나가 법철학자인 로널드 드워킨(Ronald Dworkin)이다. 드워킨은 그의 자원 평등론(equality of resources)을 통해 운평등주의 이론을 구체화하였다.[2] 그는 평등한 배려(equal concern)라는 도덕적 원칙을 정치 공동체 전반으로 확대하고[3], 각각의 사람들이 삶에서 이용할 수 있는 자원의 분배적 평등을 실현하기 위해 선택(choice)과 운(luck)을 구별하여 분배 체계에 반영한다. 그는 정치공동체의 구성원의 선택이 반영된 분배 결과는 정당하지만, 운으로 인해 발생한 불평등은 부당하며 보상을 요구할 수 있다고 주장한다. 이런 드워킨의 이론은 선택 책임과 불운 보상을 핵심으로 하는 운평등주의 이론에 영향을 미쳤을 뿐 아니라, 지금까지 운평등주의의 핵심 주장으로 인용되고 있다.

이 글은 이 드워킨의 운평등주의의 분석을 통해 그 의의와 한계를 드러내는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 먼저 드워킨의 자원 평등론에서 운평등주의적 특징을 명료화한다(제2장). 그리고 드워킨 이론이 가지는 난점과 한계를 선택운과 비선택운(제3장)의 측면에서 살펴볼 것이다. 사실 드워킨의 이론이 현대 평등주의 이론에 미치는 큰 영향에도 불구하고, 우리 학계에서는 법철학자로서 드워킨이 다루어졌지 정치철학 특히 평등주의 이론에 관하여 자세히 다루지 못했었다. 그런 맥락에서 이 글이 드워킨 이론이 가지는 평등주의적 함의를 재조명하는 계기로 작용하길 기대한다.

Ⅱ. 드워킨의 운평등주의

1. 운평등주의

운평등주의는 롤스의 『정의론』 출간 이후 등장한 분배적 정의(distributive justice)에 관한 이론의 한 유형이다.[4] 운평등주의자들은 분배 결과가 불평등한 경우에 그 원인을 우

2) 드워킨의 자원 평등론에 대한 국내 논의로는 김비환, “현대 자유주의적 평등론의 역사적 의의”, 『법철학연구』(한국법철학회, 2002), 제5권 제2호, 7-34면; 염수균, “드워킨의 자원의 평등론”, 『汎韓哲學』(범한철학회, 2004), 제35권 제4호, 99-132면; 장영민, “[로널드 드워킨 타계 추모] 드워킨의 법·사회·철학사상”, 『지식의 지평』(대우재단, 2013), 제14호, 203-219면 등이 있다.

3) 로널드 드워킨, 염수균 역, 『자유주의적 평등』(한길사, 2005), 62면. “어떤 물품이나 기회와 관련해서 사람들에게 평등한 몫을 주는 것과 사람들을 평등한 사람들로 대우하는 것 사이에는 차이가 있다.” 평등한 배려는 사람들을 평등한 존재로서 대우하는 것(treating people as equals)을 말하며, 사람들에게 재화에 대한 동등한 몫을 주는 것(treating people equally)과 구별된다. 전자는 추상적 평등주의 원칙이며, 후자는 이 원칙에서 파생된 구체적 평등주의 원칙이다. 이와 관련된 내용은 *Taking Rights Seriously*에서 처음 언급되었다(로널드 드워킨, 염수균 역, 『법과 권리』(한길사, 2010), 431면).

www.kci.go.kr

선적으로 파악한다. 운평등주의자들의 이론에 따르면, 불평등이 개인의 자발적인 선택에 의해 발생했다면 정당화될 수 있지만, 개인이 선택할 수 없는 여건이나 운에 의해 발생했다면 정당화될 수 없다. 즉, 사람들이 누리는 이익의 불평등이 그들의 자발적인 선택(voluntary choices)에서 발생했다면 받아들일 수 있지만, 사람들의 여건(circumstances) 중 선택하지 않은 특징으로 인한 불평등이라면 부당하다. 여기서 선택되지 않은 여건에는 타고난 능력, 지적 능력과 같은 자연적 요인뿐 아니라 가족의 계급과 부와 같은 사회적 요인도 포함된다.[5]

이러한 주장은 사람들이 부당한 불운에 대해서는 보상받아야 하고, 그러한 보상은 분에 넘친 사람들의 행운으로부터 나와야 한다는 도덕적 견해를 바탕으로 한다.[6] 이 견해에 따르면 운평등주의 주장은 두 가지 부분으로 이루어지는데, 하나는 개인 선택의 책임(responsibility)이고 다른 하나는 선택하지 않은 운에 대한 보상(compensation)이다. 운평등주의는 선택에 따른 책임을 요구하기 때문에 정당화된 불평등을 보상하지 않는 반면, 선택하지 않은 운으로 불평등이 부당하게 발생한 경우에는 재분배와 보상을 요구한다.

서론에서 언급한 것처럼 운평등주의는 롤스의 사상에서 그 기원을 찾아 볼 수 있다. 롤스의 이론에서 운평등주의의 출발이 되는 내용으로 자주 인용되는 두 부분이 있다.[7] 하나는 정의의 두 원칙을 설명하기 위해 자연적 자유(natural liberty) 체제를 비판하는 형식적 도덕 논증에서 나타난다. 그에 따르면, 자연적 자유 체제는 평등한 자유의 배경과 자유 시장 경제를 전제로 하는데, 이 체제는 형식적인 기회균등만 보장한다. 그러므로 최초의 평등한 분배가 이루어지더라도 결국 자연적 우연성과 사회적 운의 영향을 받아 불평등에 이르게 된다. 롤스는 이 체제는 부당하며, 그 이유는 "도덕적 관점에서 볼 때 지극히 임의적인 요인들로 인해서 배분의 몫이 부당하게 좌우되는 것을 허용하고 있다는 점"에 있다고 주장한다.[8]

롤스는 운의 자의적인 요인들로 분배의 몫이 부당하게 좌우되는 사회를 부당하다고 보고 운의 효과를 상쇄하기 위해 공정한 기회균등(fair equality of opportunity)과 차등의 원칙(difference principle)을 제안한다.[9] 이 원칙은 사회경제적 불평등이 최소 수혜자의 기

---

4) Scheffler, S. (2003). What is Egalitarianism?. *Philosophy & Public Affairs*. 31(1). 5.
5) Scheffler, S., 앞의 논문(주 4), 5면.
6) Anderson, E. S., 앞의 논문(주 1), 290면.
7) Scheffler, S., 앞의 논문(주 4), 9면·10면. 사무엘 셰플러(Samuel Scheffler)가 언급한 두 가지 기원을 중심으로 설명하고자 한다.
8) 존 롤스, 황경식 역, 『정의론』(이학사, 2003), 119면.
9) 존 롤스, 황경식 역, 앞의 책(주 8), 132면. "정의의 제2원칙은 다음과 같이 정리할 수 있다. 사회적·경제적 불평등은 다음의 두 조건을 만족시키도록, 즉 (a) 최소 수혜자에게 최대의 이익이 되고(차등

www.kci.go.kr

대치를 향상시키는 경우에만 제한적으로 허용된다. 차등의 원칙은 "자연적 우연성과 사회적 운의 횡포를 완화[10]"하기 위해 제안되었다. 그러므로 롤스의 차등의 원칙은 운의 차등적 효과를 무력화시키려 한다는 점에서 운평등주의적 경향을 가지고 있다.

운평등주의의 경향으로서 이해되는 다른 하나는 사회적 기본가치(social primary good)[11]를 개인 상호간의 적절한 비교 기준으로 옹호하는 과정에서 개인 책임에 호소하는 것이다. 롤스의 이론에 따르면, 정의의 원칙이 적용되는 사회에서 동등한 기본가치를 분배받았다면 비싼 취향이나 선호도로 인해 발생하는 불평등은 보상받을 수 없다. 그러나 롤스의 비판자들은 사회적 기본가치가 사람들의 다양한 취향이나 선호를 고려하지 못한다고 주장했다.[12] 즉, 개인의 통제를 벗어난 취향이나 선호가 존재한다고 생각한 이들은 비싼 취향이나 선호에 대해 개인 책임을 부여하는 것이 가혹하다는 것이다.

이에 대하여 롤스는 시민들은 욕망을 통제할 수 없는 수동적인 존재가 아니며, 도덕적 인격체로서 그들의 최종 목적과 선호도를 형성하고 기를 수 있다고 반박한다. 그는 시민들이 "목적을 추구하기 위한 책임(responsibility for our ends)"을 보유하고 있다고 본다.[13] 그들은 가치(good)에 대한 개념을 형성하고, 수정하고, 합리적으로 추구하는 능력을 가지고 있기 때문이다. 따라서 비싼 취향을 가진 사람들은 자신의 "예지력이나 자기훈련의 부족"에 따른 비용을 부담해야 한다. 이러한 롤스의 주장은 사람들은 자신의 선택에 책임을 져야하며,[14] 책임 능력 있는 사람들의 선택으로 인해 경제적 불평등이 발생했다면 그 불평등은 정당하다는 운평등주의의 입장으로 인용된다.

의 원칙), (b) 공정한 기회균등의 조건 아래 모든 사람들에게 개방된 직책과 직위가 결부되게끔 편성되어야 한다(공정한 기회균등의 원칙)."

10) 존 롤스, 황경식 역, 앞의 책(주 8), 146면.

11) 존 롤스(John Rawls)가 말하는 사회적 기본가치는 권리, 자유, 기회, 그리고 소득과 부, 자신의 가치감, 즉 자존감을 의미한다(존 롤스, 황경식 역, 앞의 책(주 8), 142면).

12) Arrow, K. J. (1973). Review: Some Ordinalist-Utilitarian Notes on Rawls's Theory of Justice by John Rawls. *The Journal of Philosophy*. 70(9). 253·254.

13) Rawls, J. (1982). Social Unity and Primary Goods. In E. S. Freeman. *Collected papers* (pp. 369·370). Cambridge: Harvard University Press.

14) 취향과 선호가 반영된 선택 문제에 대해서는 운평등주의 내부에서도 견해가 나누어진다. 특히 제럴드 코엔(Gerald Cohen)은 비싼 취향에 대한 롤스의 견해를 계승하지 않고 비판하는데, 비싼 취향에 대한 롤스의 주장이 노력에 대한 그의 주장(존 롤스, 황경식 역, 앞의 책(주 8), 121면)과 모순된다고 지적한다. 노력에 대한 응분(desert)을 인정하지 않으면 비싼 취향과 선호를 억제하기 위한 노력을 요구하는 것은 모순적이라고 비판한다. Cohen, G. (1989). On the Currency of Egalitarian Justice. In E. Otsuka, M. *On the Currency of Egalitarian Justice, and Other Essays in Political Philosophy* (pp. 10-13). Princeton, NJ: Princeton University Press. 이러한 비판에 대하여 롤스는 정치적 자유주의에서 기존의 입장을 그대로 고수한다. Rawls, J. (1996). Political Liberalism. New York: Columbia University Press. 185. 반면 드워킨은 롤스의 입장과 유사하게 비싼 취향의 문제를 논의한다. 드워킨과 코엔의 대립적 견해에 대해서는 이 글 3장 2절에서 논의한다.

www.kci.go.kr

비록 롤스 사상이 운평등주의 주장과 전제를 완전히 함축하는지에 관해서는 다른 의견이 존재하지만,[15] 운평등주의는 분배에서 운의 차등적 효과 완화라는 문제의식을 공유하면서 발전했다. 운평등주의 이론가들은 분배적 평등을 실현하기 위해 차등의 원칙에 대한 건설적 혹은 대안적인 견해를 제시하였다. 일반적으로 로널드 드워킨을 중심으로, 리차드 아네슨(Richard Anerson), 제럴드 코엔(Gerald Conhen), 토마스 네이글(Thomas Nagel), 에릭 라코브스키(Eric Rakowski), 존 뢰머(John Roemer), 필립 빠레이스(Philippe Parijs) 등을 운평등주의자로 분류한다.[16]

운평등주의는 시간이 지남에 따라 여러 가지 유형으로 발전하였지만, 기본적으로 세 가지 특징을 가진다고 볼 수 있다. 첫째, 운평등주의자들은 선택하지 않은 운의 원인 그 자체를 제거하는 것이 아니라 그러한 운의 차등적 효과를 무력화시킬 방안을 제시한다.[17] 운평등주의는 자연적, 사회적 운으로 발생한 사람들 사이의 차이를 없애려고 하지 않고, 그 차이로 인해 발생하는 불평등을 없애고자 한다. 둘째, 정치 공동체 내의 분배적 평등을 실현하기 위한 제도적 방안을 제시한다. 분배 체계를 설립하기 위해 무엇을 분배해야 하는지 어떻게 분배해야 운의 효과를 중립화할 수 있는지에 관하여 법과 정책의 방향을 제안한다. 셋째, '선택'과 '운'의 구별을 통해 '책임과 평등'을 통합한다. 운평등주의는 불운으로 인한 보상만 요구하는 것이 아니라 선택에 대한 책임을 주장함으로써 평등주의적 입장을 보다 설득력 있게 제시한다. 이는 선택과 책임을 강조하는 자유주의적 입장과 불운과 보상을 중시하는 평등주의적 입장을 통합했다고 볼 수 있다.

이러한 특징을 전제로 운평등주의 이론은 다양한 버전으로 전개되었다. 운을 분배적 정의의 유일한 결정 요인으로 보는 '강한 운평등주의(hard luck egalitarianism)'와 분

15) 예를 들어, 윌 킴리카(Will Kymlica)는 롤스의 정의론은 적어도 두 가지 중요한 측면에서 운평등주의와 양립할 수 없다고 주장한다. 첫째, 차등의 원칙은 특별한 의료적 필요가 필요한 사람들을 위한 특별 규정을 두지 않는다. 심지어 그러한 필요가 비선택적 자연적 조건에서 발생한 경우라도 마찬가지이다. 왜냐하면 그 원칙은 개인의 복지를 평가할 때에 사회적 기본가치만 고려하기 때문이다. 따라서 차등의 원칙은 만일 한 개인은 정상적으로 건강한 상태지만 다른 개인은 치료비용이 매우 많이 드는 선천적인 질병을 겪고 있는 경우에, 두 사람이 동일한 사회적 기본가치의 집합을 가졌다면 동등하게 취급한다. 둘째로, 차등의 원칙은 최소수혜자 계층의 지위를 사회적 기본가치의 목록을 측정하는 데에 있어 극대화할 것을 추구한다. 만약 그 계층의 구성원 일부가 그러한 재화를 적게 가지고 있는 이유가 그들이 큰 소득보다는 더 큰 여가를 선호하기 때문에 일을 적게 하기로 자유롭게 선택한 경우에도 마찬가지이다. 이런 방식으로, 차등의 원칙은 사람들의 선택의 어떠한 차이가 경제적 불평등을 만드는 지에 대한 과정에 개입하며, 일부 사람들이 다른 사람들의 자유로운 선택의 비용을 감당할 것을 요구한다(Kymlicka, W. (1990). Contemporary Political Philosophy. Oxford, England: Clarendon Press. 74. Scheffler, S., 앞의 논문(주 4), 10면·11면에서 재인용).

16) Anderson, E. S., 앞의 논문(주 1), 290면.

17) Hirose, I. (2015). Egalitarianism. Abingdon, Oxon: Routledge. 46.

www.kci.go.kr

배적 정의의 다원적 요인 중 운을 하나의 요인으로 이해하는 '약한 운평등주의(soft luck egalitarianism)'로 나누는 견해가 있는가 하면,[18] 선택과 운 중에 어떠한 점을 강조하며 발전했는지에 따라 '선택 중심의 운평등주의'와 '운 중심의 운평등주의'로 나누는 견해도 있다.[19] 무엇보다 운의 차등적 효력을 완화하기 위해 '무엇을 평등으로 하는지'에 관하여 다양한 이론이 전개된다.[20] 예를 들어, 아네슨은 복지에 대한 평등한 기회(equal opportunity for welfare)를, 코엔은 이익에 대한 평등한 접근(equal access of advantage)을, 드워킨은 자원의 평등을 주장하고 있다.[21]

2. 자원 평등론

드워킨은 운의 차등적 효과를 완화하기 위해 자원 평등론을 제안한다. 자원 평등론은 사람들이 삶에서 이용할 수 있는 '자원(resource)[22]'을 평등하게 분배하는 것을 목표로 한다. 이를 실현하기 위해 두 가지 가상적 기획을 제안하는데, 하나는 '평등한 최초의 경매(idea of equal initial auction)'이고 다른 하나는 '가상적 보험 시장(hypothetical insurance market)'이다.

경매는 난파된 배의 선원들이 자원이 풍부한 무인도에 표류하였다는 가정적 상황에서 시작된다.[23] 이주자들은 모두 동일한 양만큼의 화폐를 가지고 자신이 원하는 자원을

---

18) Arneson, R. (2018). Dworkin and Luck Egalitarianism: A Comparison, In E. Olsaretti, S. *The Oxford Handbook of Distributive Justice* (p. 58). Oxford: Oxford University Press. 아네슨(R. Arneson)은 강한 운평등주의는 비선택운의 불평등을 평등하게 하고 선택운의 불평등은 그대로 두어야 한다고 주장하지만, 약한 운평등주의는 비선택운의 불평등은 평등하게 하고 선택운의 불평등은 평등하게 할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다는 점에서도 구별될 수 있다고 말한다.

19) Sher, G. (2010). Real-world luck egalitarianism. *Social Philosophy & Policy*. 27(1). 218. 조지 쉐어(George Sher)는 운 개념에서 시작하여 운의 부재라는 관점에서 책임을 해석하는 버전과 선택에서 시작하여 선택의 부재라는 관점에서 운을 해석하는 버전으로 나눈다. 편의상 두 버전을 선택 중심의 운평등주의와 운 중심의 운평등주의로 부르고자 한다.

20) 아마티야 센(Amartya Sen)이 "Equality of What?"이라는 테너 강의에서 문제를 제기함으로써 평등주의자들은 평등의 척도(metric)에 대하여 논의하기 시작하였다. Sen, A. (1980). Equality of What?. In E. Sterling, M. *McMurrin S Tanner Lectures on Human Values* (pp. 195-220). Cambridge: Cambridge University Press.

21) 앤더슨은 운평등주의 진영을 복지의 평등을 주장하는 입장(Arneson, Cohen, Roemer, Nagle)과 자원의 평등을 주장하는 입장(Dwokrin, Rakowski, Parijs)으로 다시 나눈다. Anderson, E. S., 앞의 논문(주 1), 290면.

22) 롤스의 기본가치를 대체한 개념으로 자원은 재산을 비롯해 힘, 재능, 성격, 그리고 소망을 포함하며, 이 외에 법적 기회와 다른 기회들까지 포함하는 것으로 이해될 수 있다(로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 446면).

23) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 138면. 경매 기획의 아이디어는 Dworkin, R. (1981). What

www.kci.go.kr

얻는다. 그들은 서로 다른 각자의 선호에 따라 경매에 참여하고, 현실 경매와 달리 더 많은 이득을 보기 위해 경매에 참여하지 않는다. 경매는 모든 자원이 낙찰될 때까지 반복해서 이루어지는데, 경매 결과 이주자들이 받은 자원의 몫은 동등해야 한다.

경매 결과가 동등한지 여부는 시기심 테스트(envy test, no-envy test)를 통해 알 수 있다.[24] 모든 이주자들이 자신의 자원보다 다른 사람이 선택한 자원을 부러워하지 않으면 시기심 테스트를 통과한다. 이주자들은 동일한 양의 화폐로 시작했으므로 자신이 구매할 수 있었던 자원에 대해 부러워할 필요가 없으며, 선택과 숙고가 자유롭게 보장되기 때문에 경매를 통해 싫어하는 자원을 가지고 있을 수도 없다[25]. 만약 경매가 진행된 후 어떤 이주자가 다른 사람의 자원을 부러워할 경우에는 자원의 분배는 평등한 분배가 아닌 것으로 판명된다.

또한 기회비용이라는 척도를 통해서도 동등성을 확보한다. 경매에서 이주자들은 자신이 선택한 자원의 가치를 갖는데, 이는 동시에 다른 사람들이 갖는 자원의 가치를 포기한다는 것을 의미한다. 즉, 기회비용은 어떤 사람이 이전 가능한 자원의 가치를 가짐으로써 다른 사람들이 포기하게 되는 가치로 정해진다. 그러므로 "각각의 사람들이 갖는 이전 가능한 자원들 전체가 그런 방식으로 측정된 동일한 기회비용의 총합(the same aggregate opportunity costs)을 가질 때에만 평등하게 분배된 것으로 간주된다.[26]"

이처럼 가상적 경매는 참여자들이 동일한 화폐를 가지고 시작하여 시기심 테스트를 거치고 기회비용의 동등성을 실현함으로써 최초의 평등을 달성한다. 그러나 경매가 끝나고 시장에서 자원의 생산이나 거래가 시작되면 최초의 자원은 다시 불평등의 상태에 이른다. 왜냐하면, 자원을 갖게 된 사람들의 선택, 재능, 운 등의 차이로 소득과 부의 불평등이 발생하기 때문이다.

드워킨은 불평등을 시정하기 위해 최초의 자원이 불평등하게 된 원인을 선택운(option luck)과 비선택운(brute luck)으로 나누고, 개인의 선택으로 인해 발생한 불평등은 정당하지만 선택하지 않은 운으로 인해 발생한 불평등은 부당하며 보상해야 한다고 주장한다.[27] 즉, 인성(personality)이 반영된 선택으로 인한 불평등은 개인의 책임이지만, 여건(circumstances)으로 인한 불운은 재분배를 통해 보상되어야 한다는 것이다. 만약 두 사람

---

is Equality? Part 2: Equality of Resources. *Philosophy and Public Affairs*. 10(4). 283-290에서 처음 소개했다.

24) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 139면.

25) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 141면.

26) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 253면.

27) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 147면·148면. 국내에서 brute luck은 눈먼 운, 야만 운, 비선택운 등으로 번역되고 있는데, 이 논문에서는 비선택운이라는 용어를 채택하기로 한다.

www.kci.go.kr

이 동일한 삶을 살다가 한 사람이 희귀병에 걸려 장애인이 되었다면, 그로 인해 발생하는 두 사람 간의 소득 격차는 정당하다고 볼 수 없을 것이다. 희귀병에 걸린 불운은 당사자의 선택과 아무런 관계가 없으며, 미리 예측하거나 결과를 피할 수 있는 성질의 것도 아니기 때문이다. 드워킨은 이러한 불평등을 적극적으로 보상하기 위한 방안으로 가상적 보험 시장을 제안한다.[28]

가상적 보험시장에 따르면, 우리는 살아가면서 장애나 질병에 대한 불운에 닥칠 위험이 있으며 이를 대비하기 위해 보험을 들 수 있다. 희귀병에 걸려 값비싼 병원비를 감당해야 하는 경우에도 보험에 드는 선택을 했다면, 그에 따른 행운으로 병원비를 충당할 수 있게 된다. 보험에 드는 것은 개인의 숙고적 선택이기 때문에 보험을 들지 않아 발생하는 불운은 전적으로 개인이 감당해야 한다.[29] 그러나 장애나 질병은 선천적으로 발생했다면 보상 수준은 그들이 보험에 들었다고 가정했을 경우에 그들이 받을 수 있는 정도의 수준이 되어야 한다.

개인이 선택할 수 없는 재능(talent)의 차이로 인한 불평등도 마찬가지이다. 개인의 뛰어난 직업적 재능은 선택으로 결정되는 것이 아니며 선택하지 않은 행운으로 볼 수 있기 때문이다. 재능으로 인한 불평등에 대해서는 소득세를 통한 자원의 주기적 재분배를 이루기 위해 가설적 보험시장에서 보험계약 이후 정해진 기간에 버는 미래의 소득에서 누진적 보험료를 지불하게 한다.[30]

3. 자원 평등론의 운평등주의적 측면: 선택운과 비선택운

앞서 살펴보았듯이 드워킨은 자원의 불평등이 발생하는 원인을 운(luck)으로 보고, 운의 성격과 영향을 고려하여 다음과 같이 두 종류의 운을 제시한다.

> 선택운(option luck)은 숙고적이고 계산된 모험의 결과가 어떻게 되는지의 문제, 즉 어떤 사람이 자신이 예측했고 그 결과 피했을 수도 있는 하나의 위험을 받아들임으로써 이익을 보는지 아니면 손실을 보는지에 관한 문제다. 비선택운(brute luck)은 그런 의미에서 숙고적인 모험이 아닌 다른 위험들이 어떤 결과를 갖는지의 문제다.[31]

---

28) Dworkin, R., 앞의 논문(주 23), 299면에서 보험 기획을 처음으로 소개하였다.
29) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 148면. 보험은 비선택운과 선택운 사이에 하나의 연결고리를 제공한다.
30) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 171면.
31) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 147면·148면.

www.kci.go.kr

드워킨은 운을 선택과 비선택으로 나눈다. 여기서 선택이란 합리적으로 대안적 행동이 가능한 경우에[32] 결과에 대한 예측가능성, 회피가능성, 위험 수용가능성을 숙고하고 계산하여 실행한 행위를 말한다. 즉, 이성적 사고에 근거하여 선택 결과에 대한 행운뿐 아니라 불운도 감수하는 것을 의미한다. 반면 비선택운은 선택하지 않은 여건에 의한 결과를 말한다. 어떠한 대안적 행동도 없는 경우에 위험을 수반할 수 있는 행위를 의미한다. 예를 들어, 내가 주식 투자를 선택해 큰 손실이 생긴다면 선택운의 문제이지만, 선천적으로 장애를 가지고 태어났다면 비선택운의 문제라고 할 수 있다.

나아가 드워킨은 선택운으로 인한 불평등은 정당하지만, 비선택운으로 인한 불평등은 부당하며 보상해야 한다고 주장한다. 주식 투자로 인한 손실은 개인의 책임이지만, 선천적으로 장애를 가진 사람은 재분배를 통해 보상을 받아야 한다. 결국 선택운에 따른 결과는 개인 책임의 대상이 되지만, 비선택운에 따른 결과는 집단 책임(collective responsibility)의 대상이 된다.[33] 이 주장은 개인 선택의 책임과 비선택적 운의 보상이라는 운평등주의의 핵심 주장을 내포한다. 이런 드워킨의 선택운과 비선택운 구별은 운평등주의의 대표적인 입장으로 흔히 인용되고 있다.[34]

그렇다면 선택운과 비선택운은 어떻게 구별할 수 있을까? 드워킨은 둘의 구분이 쉽지 않지만, 사람들의 일상적인 윤리적 경험에 근거하여 구별할 수 있다고 주장한다.[35] 일반적인 사람들이라면 삶에서 인성에 대한 결과 책임(consequential responsibility)을 지기 때문이다.[36] 사람들은 윤리적 도덕적 행위자로서 자신이 스스로 선택해서 발생한 불운에 대해서는 결과 책임을 져야 하지만, 선택하지 않은 불운에 대해서는 책임질 필요가 없다고 생각한다. 그는 책임의 근거가 자기비판을 포함한 각 시민의 도덕적, 윤리적 비판의

---

32) 이와오 히로세(Iwao Hirose)는 선택운의 요건을 ①심의적 선택, ②심의 후 대안적 행동에 대한 선택 가능성으로 보고(Hirose, I., 앞의 책(주 17), 48면), 아네슨도 대안적인 행동 방법이 있다면 선택운에 해당한다고 말한다(Arneson, R., 앞의 책(주 18), 59면).

33) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 447면.

34) 아네슨과 히로세는 드워킨이 운평등주의의 창시자라고 언급한다. 히로세는 드워킨의 선택운과 비선택운의 구별을 운평등주의의 정의로 인용하며(Hirose, I., 앞의 책(주 17), 45면) 아네슨은 운평등주의가 드워킨의 선택운과 비선택운의 구별을 분배적 정의에 결정적으로 이용한다고 주장하고(Arneson, R., 앞의 책(주 18), 20면), 스튜어트 화이트(Stuart White)는 드워킨의 자원평등론을 운평등주의 핵심 이론으로 본다(스튜어트 화이트, 강정인 외 역, 『평등이란 무엇인가』(까치, 2016), 133- 142면).

35) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 452면. 이와 관련하여 마크 플레르베이(Marc Fluerbaey)는 드워킨이 강한 결정론에 의존한다고 주장하지만(Fleurbaey, M. (2002). Equality of Resources Revisited. *Ethics*. 113(1). 84), 드워킨은 자신이 오히려 강한 결정론에 반대한다고 주장한다(Dworkin, R. (2002). Sovereign Virtue Revisited. *Ethics*. 113(1). 118·119).

36) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 448면.

www.kci.go.kr

내적 관행과 이치에 맞는 정치적 도덕성에 있다고 주장한다.[37] 이러한 주장은 드워킨이 전제한 윤리적 개인주의, 그 중 특별한 책임 원칙을 반영했다고 볼 수 있다. 특별한 책임 원칙(special responsibility)에 의하면 삶에 대해서는 그 삶의 주인이 되는 사람에게 삶의 성공에 대해서 특별하고 최종적인 책임이 있기 때문이다.[38]

드워킨의 구별에서 중요한 점은 선택에 개인의 인성(personality)이 반영된다는 것이다. 그에 의하면 "사람들의 선택은 그들의 인성을 반영하며, 인성은 소망(ambition)과 성품(character)으로 구성된다. 소망은 선택에 대한 이유나 동기를 제공하며, 취향(taste), 선호, 신념뿐 아니라 전반적인 인생 계획 등을 포함하고, 성품은 동기를 제공하지 않지만 소망을 추구하는 데에 영향을 미치며 열성, 에너지, 근면, 완고함, 장기적 안목으로 일할 수 있는 능력 등을 포함한다.[39]" 예를 들어, A가 스스로 로스쿨에 진학하기로 선택했다면, 그 선택은 A의 인성을 반영한 것이라고 볼 수 있다. 그녀의 선택은 인권변호사가 되겠다는 소망이 동기가 되었을 것이고, 이를 추구하기 위한 열정과 근면성을 가지고 있을 것이다. 따라서 A의 선택이 누군가의 강요에 의해서 이루어지거나 조작된 것이 아니라면 그 선택에 대한 책임은 전적으로 A에게 있다.

반면 비선택운은 선택하지 않은 여건(circumstances)과 관련 있다. 구체적으로 "여건은 육체적·정신적 능력, 건강, 재능 등을 포함하는 개인적 자원(personal resources)과 토지, 법적 권리 등 재분배할 수 있는 비개인적 자원(impersonal resources)으로 구성된다[40]." 이 중 우리는 육체적·정신적 능력, 건강, 재능과 같은 개인적 자원을 자발적으로 선택할 수 없기 때문에, 이로 인한 불평등은 비선택운의 문제가 된다. 예를 들어, 심각한 장애를 가지고 있거나 재능이 없는 사람은 다른 사람들에게 열려 있는 많은 직업들을 선택할 수 없다. 따라서 개인적 자원으로 인한 불평등은 보험 기획을 통해 보상되어야 한다.

요컨대 드워킨은 개인의 인성이 반영된 선택에 민감하게 자원이 분배되어야 하지만 여건이 반영된 비선택적 운에 대해서는 둔감하여야 하며, 선택에 따른 결과에는 개인 책임을 부과하지만 운에 따른 결과에 대해서는 재분배나 보상을 통한 집단 책임을 부과하여 한다고 주장한다.

---

37) Dworkin, R., 앞의 논문(주 35), 107면. 그는 사람들의 선택이 그들의 문화, 역사, 상황과 종종 독립적이라거나 사람들이 선택에 영향을 미치는 신념, 소망, 취향을 선택했다는 것을 암시했기 때문에 책임지는 것은 아니라고 강조한다.

38) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 55면.

39) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 500면.

40) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 500면.

www.kci.go.kr

Ⅲ. 선택운과 비선택운 이론에 대한 비판

1. 인성이 반영된 선택운의 불평등

드워킨은 개인의 인성, 즉 소망과 성품이 반영된 선택으로 발생한 경제적 불평등은 용인해야 한다고 주장한다. 인성이 반영된 모든 선택은 선택운의 문제로서 개인이 책임을 져야하기 때문이다. 누군가의 강요에 의해서 이루어지거나 조작된 것이 아니라면 선택 결과 불운이 발생했더라도 보상을 청구할 수 없다.

그러나 개인의 인성이 형성되는 과정을 고려하면 선택 결과를 개인의 책임으로 보기 어려운 경우가 있다. 인성은 가정과 사회의 여건에 강력한 영향을 받아 형성되기 때문이다. 특히 인성은 가정환경이나 사회경제적 여건에 압박을 받아 적응되는 경향이 있다. 즉, 개인은 환경에 '적응된 선호(adapted preference)'를 가지게 된다.[41] 뢰머(J. Roemer)는 사람들의 선호는 종종 자신의 필요(necessity)로 잘못 생각되는 것으로 조정되며, 사회는 그러한 선호가 반영된 결과를 수용함으로써 개인에게 아무런 힘이 되지 못한다고 주장한다[42]. 예를 들어, 가난한 집안에서 태어나 당장 돈을 벌기 위해 일용직이 되고자 하는 소망을 질 수 있으며, 여성들은 불평등한 사회 구조에 영향을 받아 경제적으로 의존적인 돌봄 담당자(caretaker)가 되기를 선택할 수 있다[43]. 이 경우 그들은 자신의 사회적 여건과 환경 때문에 선택의 폭이 이미 제한되어 있는 상태이다. 이들을 상대적으로 좋은 여건과 환경에서 자라서 본인의 선택지가 넓은 사람과 비교하면, 그 차이를 쉽게 알 수 있다. 즉, 이런 경우 그들이 바랄 수 있는 최대한의 선택지는 다른 여건이 좋은 사람에게는 좁은 선택지에 불과한 것이다. 이런 경우라면 사회적 여건과 환경이 나빠서 선택지 자체가 좁은 사람들이 한 선택은, 비록 자발적이지만 선택이 제한되거나 선택 그 자체가 강

41) 알렉스 캘리니코스, 선우현 역, 『평등:21세기를 위한 주제』(울력, 2006), 83면. 엘스터(Elster)의 견해이다. 알렉스 캘리니코스(Alex Callinicos)는 센도 개인이 자신의 여건에 순응하여 인성을 형성한다는 주장을 한다고 말한다. 센은 "매우 쪼들리는 삶을 살아가는 지독히 가난한 사람은, 만약 그가 그러한 고생을 아무런 불만도 토로하지 않고 그대로 감수한다면, 아마도 욕구와 욕구의 충족에 관한 정신적인 측정 기준의 관점에서 가난에 찌든 빈곤한 사람처럼 비치지 않을 것"이라고 주장한다. 아마티아 센, 이상호 외 역, 『불평등의 재검토』(한울아카데미, 1999), 105면; 알렉스 캘리니코스, 선우현 역, 앞의 책(주 41), 82면·83면에서 재인용.

42) Roemer, J. E. (1998). Equality of Opportunity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 19.

43) Anderson, E. S., 앞의 논문(주 1), 297면. 부양가족을 돌보는 많은 사람들, 병들고 약자를 돌보는 사람들은 그들의 의무를 이행하기 위해 적당한 임금을 벌 수 있는 시간이 부족하다. 이 때문에 여성들은 남성 임금근로자에게 재정적으로 의존하거나 복지수당에 의존하여 빈곤한 경향이 있다. 시장의 임금조차 받지 못하는 육아 담당의 여성들은 재능보험을 통해서도 문제를 해결할 수 없다.

www.kci.go.kr

제적으로 이루어진 경우에 가깝다고 평가할 수 있을 것이다.

물론 드워킨도 인성이 가족과 문화적 영향을 받으며, 가족과 문화적 영향은 선택되지 않은 측면이 있다고 인정한다. 그러나 그는 인성의 특징들은 개혁하도록 노력할 수 있기 때문에 이를 극복할 수 있다고 주장한다.[44] 그래서 인성이 반영된 직업 선택으로 발생하는 소득의 격차는 선택운으로 인한 불평등으로 정당화된다. 강박이나 나태함이 장애의 수준에 이르러 비선택운에 해당하는 경우를 제외한다면[45] 개인은 인성이 반영된 직업 선택 결과를 전적으로 감당해야 한다. 그는 "경력(career)은 그가 선택한 것이지, 그의 여건의 일부가 아니다. 그의 결정이 성품의 특성에 의해 영향을 받는다면 그것은 그의 선택이다. 게으른 사람들은(lazy people) 대부분 게으름을 선택하지는 않았지만, 비록 그들이 때때로 복지를 희생하면서 추가적인 노력을 해야 하더라도, 게으름을 극복하는 것은 자유롭다.[46]"라고 강조한다.

그런데 인성을 계발하는 노력의 수준도 가정환경에 따라 차등적으로 나타날 수 있다. 뢰머는 고등학교를 졸업하지 않은 편부모 가정에서 태어나 많은 형제자매가 있고 도심에서 살고 있는 흑인 자녀(A유형)와 부모가 모두 대학을 졸업했고 두 남매 이하로 교외에 살고 있는 중산층 자녀(B유형)를 상정한다[47]. 이 경우 A유형이 발휘하는 노력 수준은 10점 척도에서 1에서 7 사이, B유형의 노력 수준은 3에서 8 사이라고 해 보자. 뢰머는 두 타입의 노력 수준이 다른 이유는 아이들이 학교에서 노력을 발휘해야 하는 바람직한 자세에 대한 견해가 형성되는 과정이 다르기 때문이라고 설명한다. 즉, 노력에 대한 견해는 부모나 주변 어른들의 행동을 통해 다양한 수준에서 교육을 받은 어른들의 삶이 결과적으로 어떻게 진행되었는지 관찰함으로써 그들이 받는 교육이 그들의 삶에 어떤 가치를 가지는지를 생각하면서 형성되기 때문이다. A유형의 학생들은 주위 어른들을 보니 노력해도 별 수 없다는 자괴감을 가질 가능성이 높다는 것이다. 이 경우 뢰머는 차등적 노력으로 인한 불평등은 보상되어야 한다고 보지만, 드워킨은 A유형의 자녀가 학교를 선호하지 않기 때문에 그만둔다면 이에 대한 책임은 그 자녀 개인에게 있

44) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 500면·502면. 드워킨은 *Sovereign Virtue Revisited*에서도 소망과 취향에 따른 행동을 할지 여부는 의지의 행동(act of will)로 결정할 수 있다고 말한다(Dworkin, R., 앞의 논문(주 35), 119면).

45) 드워킨이 일부 취향을 장애로 간주하며(로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 159면·160면), 우리가 갖지 않기를 바라거나 정복하고 쫓아내려고 분투하는 갈망(cravings)과 집착(obsessions)은 장애라고 말한다(로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 458면). 이후 Equality, luck and hierarchy에서도 어떤 소망은 사실 강박이고, 어떤 불운한 성격의 특징들은 정신 질환(mental disease)의 사례라고 하였다(Dworkin, R. (2003). Equality, Luck and Hierarchy. *Philosophy & Public Affairs*. 31(2). 193).

46) Dworkin, R., 앞의 논문(주 45), 193면.

47) Roemer, J. E., 앞의 책(주 42), 13면.

www.kci.go.kr

다고 본다.

그런데 드워킨의 견해를 받아들여 자신의 인성을 노력으로 계발하고 극복하여 직업을 선택했다고 가정하더라도, 선택운에 대해 책임지는 것이 모두 합리적이라고 볼 수 없는 경우도 존재한다. 개인이 인성을 극복하여 자발적으로 선택했더라도 선택 결과에 개인이 통제할 수 없는 행운이나 불운이 발생할 수 있기 때문이다. 거의 모든 선택은 예측 불가능한 사건, 정보의 부족, 사회와 기술의 변화, 그리고 다른 사람들의 선택과 같은 한 개인의 통제를 벗어난 요인에 영향을 받는다.[48] 예를 들어, 가정형편이 어려운 사람이 직업을 얻기 위해 열정, 성실성, 노력 등을 개발했지만, 경쟁 채용시장의 필연적 결과로 인하여 또는 채용 비리와 같은 사회의 부패한 관행으로 직업을 얻지 못할 수 있다. 이 경우 지배적인 사회적 맥락과 제도적 환경으로 인한 취업 실패의 결과는 비선택적 불운이라고 볼 수 있다[49]. 만약 사회의 기본구조가 운을 완전히 랜덤하게 분배한다면, 드워킨의 주장대로 선택 결과에 대하여 개인이 전적으로 책임을 질 수 있지만 현실세계의 어떠한 제도도 운을 이렇게 분배할 수는 없다. 결국 선택 결과에 대한 책임은 개인이 통제할 수 없는 운의 개입이 있었는지를 고려하여 정할 필요가 있다.

이상의 논의에 비추어볼 때 드워킨의 선택운에 대한 주장에는 운평등주의의 기본적인 입장과 맞지 않는 면이 있다고 볼 수 있다. 운평등주의는 인성이 반영된 선택일지라도 선택 결과가 통제할 수 없는 운의 영향을 받았는지에 따라 보상여부를 결정 할 수 있다고 생각하기 때문이다. 다른 운평등주의자들은 드워킨보다 비선택운, 즉 여건의 범위를 넓게 보는 편이다. 그들은 여건에는 개인의 타고난 재능뿐 아니라 창의력, 지적 능력, 혁신적 기술, 기업가적 능력 등 정당한 불평등의 기초가 될 수 있는 개인의 능력을 광범위하게 포함시킨다.[50] 그래서 다른 운평등주의자들은 운의 영역을 축소하고 선택 책임을 강화하는 드워킨의 자유주의적 입장을 우려한다.

---

48) Hirose, I., 앞의 책(주 17), 52면. 셰플러는 개인이 직업을 자발적으로 선택했더라도 소망이나 성품의 특성이 부족하다는 이유로 그 선택을 거부당하는 경우를 제시함으로써 직업 선택에 불리한 사회적 여건을 드러낸다. 예를 들어, 구직자나 대학입학 희망자는 자신의 목표와 야망을 설명하라는 요구를 받고 거절당하거나 회사의 부사장은 판단력이 부족하다는 이유로, 군 장교는 개인적 용기가 부족하다는 이유로 승진을 거절당할 수 있다. 따라서 소망과 성품이 반영된 결과를 개인의 결과 책임에 전적으로 귀속시키는 것은 타당하다고 볼 수 없다.

49) 셰플러는 자발적 선택으로 인해 생기는 이익의 차이들은 공정성이나 불공정성은 지배적인 사회적 맥락과 제도적 환경에 크게 좌우된다고 말한다(Scheffler, S., 앞의 논문(주 4), 33면).

50) Scheffler, S., 앞의 논문(주 4), 5면.

www.kci.go.kr

2. 비싼 취향의 문제

드워킨은 취향과 선호의 문제에서도 같은 입장을 취한다[51]. 비싼 취향을 가진 사람은 덜 비싼 취향을 가진 사람들에게 보상을 요구할 수 없으며, 취향과 선호가 반영된 선택으로 발생한 불평등은 정당하다고 주장한다. 취향과 선호는 자발적으로 선택하여 형성하거나 기를 수 있기 때문에 비싼 취향을 가진 사람에게 더 많은 자원을 제공할 필요가 없다고 본다. 비슷한 견해로 에릭 라코브스키(Eric Rakowski)도 사람들은 자신의 취향 자체를 선택하지 않더라도, 그것을 강화하거나 약화시키는 것을 선택할 수 있으므로 그에 대한 보상은 불필요하다고 주장한다.[52]

그러나 코엔(G. Cohen)은 비싼 취향의 문제가 모두 개인 선택의 책임이 될 수 없다고 말한다. 개인이 취향이나 선호에는 합리적으로 책임질 수 없는 경우가 있기 때문이다. 그는 취향이나 선호에 책임을 지기 위해서는 그 선택이 진정한지에 대해 조사해야 한다고 주장한다.[53] 진정한 선택인지 여부는 개인이 취향이나 선호를 통제할 수 있었는지에 따라 구별된다. 즉, 취향이 형성될 수밖에 없다거나 형성되지 않게 할 수 없는 경우에는 통제할 수 없는 취향이지만, 취향 형성을 방지할 수 있는 가능성이 있는 경우에는 통제할 수 있는 취향이라고 본다.[54] 코엔의 예를 들면, Paul은 (비싼 사진기가 필요한) 사진을 좋아하는 반면 Fred는 (저렴한 낚시대로 충분한) 낚시를 좋아한다고 가정해 보자. Fred는 적은 비용으로 쉽게 그의 취미를 추구할 수 있지만 Paul은 그럴 수 없다.[55] 결과적으로 폴의 삶은 훨씬 덜 즐겁다. 이 때 드워킨의 입장에 따르면, 폴은 스스로 취미를 선택했기 때문에 그에 대한 어떠한 도움도 허용하지 않는다. 반면에 코엔은 폴이 자연적 성향(natural inclinations)을 가지고 있다면 지역 사회의 여가 시설을 통해서 도움을 받아야 한다고 주장한다.

나아가 코엔은 드워킨이 비싼 취향을 책임 없이(irresponsibly) 형성한 사람과 자원을 책임 없이(irresponsibly) 소비한 사람을 다르게 취급한다는 점을 비판한다.[56] 사실 두 사람 모두는 자신의 책임으로 돌릴 수 없는, 즉 통제할 수 없는 요인으로 특정 결과를 얻

---

51) 드워킨은 복지의 평등의 문제점을 드러내는 반례로 비싼 취향을 논의한다(로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 114-128면).

52) Rakowski, E. (1991). Equal Justice. Oxford England: Clarendon Press. 63.

53) Cohen, G., 앞의 책(주 14), 32면. 선택이 얼마나 진정한지에 영향을 미치는 것 중 하나는 선택자가 가지고 있는 정보의 양이다.

54) Cohen, G., 앞의 책(주 14), 21면.

55) Cohen, G., 앞의 책(주 14), 20면·21면.

56) Cohen, G., 앞의 책(주 14), 20면.

www.kci.go.kr

었다. 즉, 두 사람 사이에는 결과에 대한 도덕적 차이는 없다. 그러나 드워킨은 오로지 자원을 책임 없이 소비한 사람에 대해서만 보상을 고려한다. 오로지 자원의 부족이라는 기준으로 둘을 구분하기 때문이다. 이에 대하여 코엔은 운평등주의가 진정으로 구별할 것은 자원과 선호가 아니라 책임과 불운이라고 주장한다. 결국 드워킨은 선호와 자원의 구별에 초점을 맞추어 선택과 운이라는 운평등주의적 기준을 간과했다고 볼 수 있다. 코엔은 "비싼 취향은 정의의 실천에 지엽적인 것일 수도 있지만, 그럼에도 비싼 취향의 개념은 정의 이론의 핵심에 의문을 제기한다"고 말한다.[57] 결론적으로 취향과 선호가 반영된 선택을 모두 개인이 책임지기에 불합리한 경우가 있으므로 비싼 취향으로 인한 불평등이 모두 정당하다고 볼 수는 없다.

3. 비선택운에 대한 보상 문제

드워킨은 *Sovereign Virtue*에서 정부는 자원의 평등을 달성하기 위해 물질적인 평등을 추구해야 한다고 강조함으로써[58] 장애나 재능부족과 같은 비선택적 불운에 대하여 물질적 보상체계를 확립한다. 그는 롤스의 차등의 원칙은 장애, 재능부족과 같은 비선택운에 대한 보상을 할 수 없지만 자원 평등론은 가상적 보험시장을 통해 이를 보상할 수 있다고 주장한다[59]. 현실세계에서 사람들은 보험료에 해당하는 세금을 지급하면 비선택운에 대한 보조금을 받을 권리가 도출되고, 그 권리는 법적으로 보호된다.

그러나 다른 운평등주의자들은 이런 드워킨의 이론이 현실에 적용될 때 발생하게 되는 여러 가지 부수적 악영향에 대해 우려를 표한다. 예를 들어, 우리는 물질적 보상을 받기 위해 비선택운의 대상자들이 정부기관의 공무원으로부터 끊임없이 자신의 불운을 인증하는 조사를 받아야 한다는 사실을 알고 있다. 즉, 장애인이 국가의 보조금을 받기 위해서는 자신의 장애를 인증하는 조사를 받아야 한다. 드워킨의 이론은 불운한 사람들은 개인적으로 그들의 불운에 책임이 없다는 결론을 전제하지만, 불운한 사람들이 동등한 보상을 받도록 마련하기 위해 분배 기관이 사람들의 특성을 공개적이고 부정적으로 평가하는 관료주의적이고 무례한 조사에 관여하도록 한다.[60] 이 과정에서 비선택운의

57) Cohen, G. (2004). Expensive Taste Rides Again. In E. Otsuka, M. *On the Currency of Egalitarian Justice, and Other Essays in Political Philosophy* (p. 87). Princeton, NJ: Princeton University Press.

58) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 52면.

59) 롤스의 차등의 원칙에 대한 드워킨의 비판에 대해서는 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 202-209면.

60) Wolff, J. (1998). Fairness, Respect, and the Egalitarian Ethos. *Philosophy & Public Affairs*. 27(2). 108·109.

www.kci.go.kr

당사자들은 다른 사람들의 동정의 대상이 되거나 차별대상으로 낙인찍힐 수 있다.

또한 정부는 열등한 사람들에게 시혜를 베푼다는 생각으로 보험을 지급할 수 있다. 심지어 정부 관계자들과 보수주의자들은 사람들이 정치공동체에 대하여 평등을 요구하는 것이 아니라 다른 사람들에 대한 열등감으로 평등주의의 재분배의 자원을 주장한다고 생각할 수 있다.[61] 드워킨의 이론은 평등을 요구하는 사람을 시기심 많은 사람으로, 재능 보험금을 요구하는 사람은 재능 없는 사람으로 취급할 수 있기 때문이다.[62] 따라서 보험금을 통한 물질적 보상은 타인의 존엄성을 존중하는 것과 양립하지 않으며, 동정심을 고려해서 보상을 하는 것은 모든 시민들에게 평등한 배려와 존중(equal concern and respect)을 요구하는 평등주의의 원칙을 따르지 않는 것이다.

앤더슨(E. Anderson)은 불운한 사람들을 동등한 존중과 배려로 대우하지 못한 운평등주의의 기획을 비판하면서, 국가 평등 위원회가 비선택운의 당사자들에게 보내는 다음과 같은 가상의 편지를 제시한다.

> 장애인들에게 : 당신의 선천적인 결함이나 현재의 장애는 당신의 삶을 보통 사람들의 삶보다 가치 없게 만든다. 이러한 불운을 보상하기 위해, 우리 능력 있는 사람들은 당신에게 당신의 삶의 가치를 충분히 좋게 만들 수 있도록 추가 자원을 제공할 것이고, 그것은 적어도 누군가가 당신의 삶을 다른 누군가의 삶과 견줄만하다고 생각할 수 있는 정도의 자원일 것이다.
>
> 어리석고 재능이 없는 사람들에게 : 불행하게도, 당신은 생산 시스템에 거의 제공할 것이 없는 다른 사람들에게 가치 없는 사람이다. 당신의 재능은 너무 보잘 것 없어서 시장가치를 크게 좌우할 수 없다. 당신이 너무 재능을 적게 타고났다는 불운 때문에, 우리 생산적인 사람들은 당신에게 희생해야만 한다. 즉 우리는 우리의 우수하고 매우 가치 있는 능력으로 생산한 우리의 몫을 당신들과 나눌 것이다.[63]

화이트(S. White)는 이러한 앤더슨의 논점이 능력주의에 대한 비판을 연상시킨다고 말한다.[64] 운평등주의가 비선택운의 당사자들에 대해 보상을 강조할수록 능력주의와 유사

---

61) Anderson, E. S., 앞의 논문(주 1), 306면.

62) 이에 대해 드워킨은 자원 평등의 재분배는 연민이나 열등감에 대한 어떤 판단도 아닌, 정확하게는 운이 나빴고 그 불운으로부터 보호할 수 있는 공정한 기회를 갖지 못한 사람들에 대한 존경과 우려에 바탕을 두고 있다고 반박한다(Dworkin, R., 앞의 논문(주 35), 116면·117면).

63) Anderson, E. S., 앞의 논문(주 1), 305면.

64) 스튜어트 화이트, 강정인 외 역, 앞의 책(주 34), 158면. 앤더슨은 비선택 불운에 의한 희생자의 열등감뿐 아니라 연민대상자들에 대한 기부자의 우월성에 대한 인식도 언급하였다(Anderson, E. S., 앞의 논문(주 1), 307면).

www.kci.go.kr

하게 열등감과 우월감의 태도를 발생시키기 때문이다. 이 같은 보상체계는 사람들 간의 지위, 계급의 구별을 강화하여 사회의 통합을 저해할 수 있다. 따라서 물질적 보상을 통한 자원의 평등은 사회적, 정치적 평등을 함께 보장할 수 있는 통합적인 방안을 구축해야 할 것이다.[65]

Ⅳ. 새로운 평등주의의 모색을 위하여

드워킨은 평등 논의를 시작하면서 평등한 배려와 존중(equal concern and respect)의 이상과 관련하여 하나의 예시를 제공한다.[66] 상당한 자산가가 죽기 전에 유언으로 그의 재산을 자식에게 분배하려고 한다. 그런데 자식들은 서로 다른 필요, 소망, 취향을 가지고 있다. 한명은 시각장애인이고, 다른 한명은 비싼 취미를 가진 사람이며, 마지막 자식은 비용이 많이 드는 정치가가 되려는 소망을 가지고 있다. 이 때 자산가는 자신의 재산을 어떻게 분배할까? 그는 이 문제를 정부가 시민들 사이의 자원 분배에 관하여 어떠한 결정을 내려야 하는지, 즉 일상적인 정치 영역에 대입하면서 자원의 평등의 타당성을 설명한다.

그런데 여기서 주목해야 할 점은 유언자 모델이 사회 내에서 경제적 분배 문제에 있어 시민들을 중앙 집권적 주체(subject)에게 대우받는 객체들(objects)로 표현된다는 것이다.[67] 유언자와 자녀의 분배구조처럼 실제 복지국가에서도 정부와 시민들의 관계도 수직적으로 형성되고 시민들은 수동적으로 분배를 받는 존재가 된다. 분배의 주체에 대한 고찰도 없다. 분배의 주체가 정부와 공무원인지, 정치공동체 전체를 말하는 것인지 알 수 없기 때문이다. 그러나 실질적 평등의 관점에서는, 정부가 분배주체로서 타당한지, 공무원이 대표하여 분배하는 것이 타당한지, 시민들의 합의를 반영한 법과 정책으로 분

65) 이에 대하여 드워킨의 가상적 보험 시장은 무조건 좁은 의미의 금전적 보상만을 포함하지 않으며 사회적, 정치적 평등까지 보장한다고 유연하게 해석할 수 있다는 반론도 있다(스튜어트 화이트, 강정인 외 역, 앞의 책(주 34), 161면). 드워킨 자신도 실업자의 수급 자격에 일을 할 의지와 재교육을 연계시킨 지원 체계를 추천했기 때문이다(로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 512-523면; 스튜어트 화이트, 강정인 외 역, 앞의 책(주 34), 162면에서 재인용).

66) 로널드 드워킨, 염수균 역, 앞의 책(주 3), 63면.

67) Scheffler, S., 앞의 논문(주 4), 35면. 그러나 드워킨은 유언자의 예는 중요하지 않으며, 자신의 모델은 독재자 없이 공동의 자원의 분배 방식을 동의한 이주자 그룹이라고 반박한다(Dworkin, R., 앞의 논문(주 45), 195면). 그러나 유언자 모델과 이주자들의 시초 경매 모델 모두 수직적 분배 구조를 기본으로 한다는 점에서 같다.

www.kci.go.kr

배되는지에 관한 논의가 이루어질 필요가 있다.

무엇보다 유언자 모델에서 간과한 점은 '동등한 사람들 간의 관계'이다. 분배 구조의 수직적 관계에 집중했기 때문에 수평적 관계에 대한 고려가 부족했다고 볼 수 있다. 사무엘 셰플러(S. Scheffler)는 독재적인 부모도 그의 유언을 드워킨의 방식으로 분배하여 자녀들 모두를 동등한 존재로 대우할 수 있지만, 그러한 방식은 그의 가족을 평등주의적 사회 단위(unit)로 바꿀 수는 없다고 주장한다.[68] 즉, 독재 정부에서도 경제 시스템을 통해 개인들을 동등한 존재로서 대우할 수 있지만, 그 사회를 평등한 정치 공동체로 바꾸지는 못한다. 결국 드워킨의 자원 평등론은 경제적 평등의 모델이 될 수 있어도 사회적 또는 정치적 평등의 모델이 될 수 없다.

드워킨의 운평등주의는 완벽하게 사회적 계급과 양립할 수 있으며, 여성과 LGBT, 노동자, 난민 등과 같은 사회 내 억압된 개인에 관한 문제를 도외시 한다. 이는 자원의 분배에 너무 좁게 초점을 맞추고 있어 실제 평등주의 정치 운동의 광범위한 의제를 다루지 못한 것으로 볼 수 있다.[69] 분배는 상대적으로 힘 있는 당사자가 더 적은 권력층에게 자원을 분배하는 방법을 선택하는 것과 관련이 있기 때문이다.

이에 대해 셰플러는 평등은 정치 공동체 이외의 집단에도 적용되는 일반적인 이상이라고 강조한다[70]. 평등은 정치 공동체뿐 아니라 가정, 회사와 같은 사적인 공동체 내에서 구현되어야 하며, 공동체의 구성원들 간에도 적용되어 서로를 평등 대우하는 것이 중요하다. 결국 평등주의는 서로 동등하게 관계를 맺는 것이 무엇인지에 대한 인간관계의 규범적 이상이 되어야 한다.[71] 따라서 드워킨의 운평등주의는 수직적 분배에서 나아가 수평적 관계를 고려하는 평등 이론을 거듭나야 할 필요가 있다.

Soverign Virtue 출간 이후 드워킨은 스스로 자신을 운평등주의자가 아니라고 반박하였다.[72] 그러나 지금 드워킨의 이론이 운평등주의의 대표적 견해로 자리 잡은 것은 선택

---

68) Scheffler, S., 앞의 논문(주 4), 35면·36면.

69) Anderson, E. S., 앞의 논문(주 1), 288면.

70) Scheffler, S. (2003). Equality as the Virtue of Sovereigns: A Reply to Ronald Dworkin. *Philosophy & Public Affairs*. 31(2). 205.

71) 앤더슨도 평등주의의 적극적인 목표는 사람들이 다른 사람들과 평등의 관계에 서 있는 공동체를 만드는 것이라고 주장한다(Anderson, E. S., 앞의 논문(주 1), 289면). 셰플러와 앤더슨의 입장은 관계 평등주의(relational egalitarianism)로 논의되고 있다.

72) 드워킨은 *Equaltiy, Luk and Hierarchy*에서 운평등주의자가 아니라고 반박하지만, 운평등주의의 핵심 주장인 선택과 여건의 구별에 대한 입장을 가진다고 스스로 인정한다(Dworkin, R., 앞의 논문(주 45), 192면). 아네슨은 이러한 드워킨의 반응이 로마 카톨릭 교황이 중앙교회의 교리에 대해 이의를 제기하면서 자신은 카톨릭 신자가 아니라고 하는 것과 비슷하다고 말하였다(Arneson, R., 앞의 책(주 18), 44면·45면).

www.kci.go.kr

과 운의 구별을 구체적으로 정교화한 이론으로 평가받기 때문이다. 더욱이 가상적 보험 시장을 통한 세금 제도의 제안은 현실 세계에 반영할 수 있는 보상 방안의 실천적 의의도 가지고 있다. 또한 당시 자유주의가 지배적인 이념으로 자리 잡은 시대적 배경을 고려할 때, 드워킨의 주장은 선택 책임이라는 자유주의적 가치와 불운 보상이라는 평등주의적 가치를 통합한 데에 이론적 의미가 있다고 볼 수 있다. 코엔도 이러한 점을 강조하여 "드워킨은 평등주의를 위해, 사실상 반평등주의적 권리의 창고 속에 들어 있던 가장 강력한 이념, 즉 선택과 책임의 이념을 평등주의 내에서 통합시키는 데 중요한 기여를 하였다"라고 말하였다.[73]

그러나 드워킨의 이론은 현실의 평등 요구에 적절히 부응하지 못한다는 근본적인 한계를 가지고 있다. 드워킨의 평등은 자유주의의 토대로서 소극적으로 논의되었으며, 오히려 자유주의적 주제인 선택과 책임에 초점을 맞춰 평등주의를 위축시키는 결과에 이르렀다. 하지만 드워킨 이론에 대한 비판을 바탕으로 평등주의의 이상을 실현하기 위해 운평등주의는 수정을 거듭하며 발전하고 있다[74]. 비록 드워킨의 시작은 미약하였으나, 평등주의의 끝은 창대하리라고 기대해 본다.

원고 접수일 : 2019년 5월 31일
게재 심사일 : 2019년 6월 19일
게재 확정일 : 2019년 6월 20일

73) Cohen, G., 앞의 책(주 14), 32면. Roemer도 같은 견해를 가진다(Roemer, J. E., 앞의 책(주 42), 238면).
74) 최근에는 운평등주의에 대한 비판으로 관계 평등주의(relational egalitarianism)라는 새로운 유형의 평등주의가 활발히 논의되고 있다(Lippert-Rasmussen, K. (2018). Relational Egalitarianism. Cambridge: Cambridge University Press).

www.kci.go.kr

참 고 문 헌

1. 국내문헌

로널드 드워킨, 염수균 역, 『자유주의적 평등』(한길사, 2005).

로널드 드워킨, 염수균 역, 『법과 권리』(한길사, 2010).

스튜어트 화이트, 강정인 외 역, 『평등이란 무엇인가』(까치, 2016).

아마티아 센, 이상호 외 역, 『불평등의 재검토』(한울아카데미, 1999).

알렉스 캘리니코스, 선우현 역, 『평등:21세기를 위한 주제』(울력, 2006).

존 롤스, 황경식 역, 『정의론』(이학사, 2003).

김비환, "현대 자유주의적 평등론의 역사적 의의", 『법철학연구』(한국법철학회, 2002), 제5권 제2호.

염수균, "드워킨의 자원의 평등론", 『汎韓哲學』(범한철학회, 2004), 제35권 제4호.

장영민, "[로널드 드워킨 타계 추모] 드워킨의 법·사회·철학사상", 『지식의 지평』(대우재단, 2013), 제14호.

2. 외국문헌

Hirose, I. (2015). Egalitarianism. Abingdon, Oxon: Routledge.

Kymlicka, W. (1990). Contemporary Political Philosophy. Oxford, England: Clarendon Press.

Lippert-Rasmussen, K. (2018). Relational Egalitarianism. Cambridge: Cambridge University Press.

Rakowski, E. (1991). Equal Justice. Oxford, England: Clarendon Press.

Rawls, J. (1993). Political Liberalism. New York: Columbia University Press.

Roemer, J. E. (1998). Equality of Opportunity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Arneson, R. (2018). Dworkin and Luck Egalitarianism: A Comparison. In E. Olsaretti, *The Oxford Handbook of Distributive Justice*. Oxford: Oxford University Press.

Cohen, G. (1989). On the Currency of Egalitarian Justice. In E. M. Otsuka, *On the Currency of Egalitarian Justice, and Other Essays in Political Philosophy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

www.kci.go.kr

Cohen, G. (2004). Expensive Taste Rides Again. In E. M. Otsuka, *On the Currency of Egalitarian Justice, and Other Essays in Political Philosophy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Rawls, J. (1982). Social Unity and Primary Goods. In E. Freeman, S. *Collected papers*. Cambridge: Harvard University Press.

Sen, A. (1980). Equality of What?. In E. Sterling, M. *McMurrin S Tanner Lectures on Human Values*. Cambridge: Cambridge University Press.

Anderson, E. S. (1999). What is the point of equality?. *Ethics*. 109(2).

Arrow, K. J. (1973). Review: Some Ordinalist-Utilitarian Notes on Rawls's Theory of Justice by John Rawls. *The Journal of Philosophy*. 70(9).

Dworkin, R. (1998). What is Equality? Part 1: Equality of Welfare. *Philosophy and Public Affairs*. 10(3).

Dworkin, R. (1998). What is Equality? Part 2: Equality of Resources. *Philosophy and Public Affairs*. 10(4).

Dworkin, R. (2002). Sovereign Virtue Revisited. *Ethics*. 113(1).

Dworkin, R. (2003). Equality, luck and hierarchy. *Philosophy & Public Affairs*. 31(2).

Fleurbaey, M. (2002). Equality of Resources Revisited. *Ethics*. 113(1).

Scheffler, S. (2003). Equality as the Virtue of Sovereigns: A Reply to Ronald Dworkin. *Philosophy & Public Affairs*. 31(2).

Scheffler, S. (2003). What is Egalitarianism?. *Philosophy & Public Affairs*. 31(1).

Sher, G. (2010). Real-world luck egalitarianism. *Social Philosophy & Policy*. 27(1).

Wolff, J. (1998). Fairness, Respect, and the Egalitarian Ethos. *Philosophy & Public Affairs*. 27(2).

www.kci.go.kr

Abstract

A Critical Study on Dworkin's Luck Egalitarianism

Joo-Hyun KIM* · Hyeon-Cheol KIM**

Luck Egalitarianism is an egalitarian theory based on the idea of Rawls's A Theory of Justice. Legal philosopher Ronald Dworkin is known as a representative luck egalitarian thinker. Dworkin distinguishes between choice and luck in order to realize the distributive equality of the resources available to each person in life. He argues that although the individual is responsible for the outcome of the option luck that reflects the personality of members of the political community, the inequality from brute luck caused by the circumstance can be unjust and require compensation. This distinction is cited as a core argument of the luck egalitarianism theory centered around choice-responsibility and unluck-compensation.

However, the distinction between Dworkin's option luck and brute luck has some limitations. First of all, with regard to option luck, Dworkin argues that choices that reflect personality such as an individual's ambition and taste, should be entirely up to the individual responsibility. However, all of the result of option luck is not the responsibility of the individual, considering the process of individual personality formation or the result of the choice may involve good or bad luck that cannot be controlled by the individual. In addition, with regard to the compensation for brute luck, the monetary compensation for bad luck causes the limitations of the capitalist welfare state and the abuses of bureaucracy such as the problem of dispensation of compensation and stigmatization.

In conclusion, Dworkin's theory of luck egalitarianism has theoretical significance in integrating the liberal value of option-responsibility and the egalitarian value of unluck-compensation, but it has the limitation that it fails to properly meet the demands for equality in reality.

[Key Words] Dworkin, Luck Egalitarianism, Equality of Resources, Option Luck, Brute Luck

* Ph.D. Candidate in Ewha Womans University Graduate School
** Professor, Law School, Ewha Womans University

www.kci.go.kr